

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2435/2537

นาง ประสิทธิ์ ไตจิ้ว
นาย สอาด จำปา พุด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 155, มาตรา 118 เดิม

จำเลยได้กู้เงินโจทก์ไปจำนวนหนึ่งโดยมีบ้านของจำเลยเป็นหลักประกัน แต่ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาซื้อขายบ้านอำพรางไว้ต่อมาจำเลยได้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว สัญญาซื้อขายบ้าน จึงใช้บังคับแก่คู่กรณีไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2528 จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นสามีภริยากันได้ตกลงขายบ้านไม้สองชั้น เลขที่ 286 หมู่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า อำเภอตาก จังหวัดนครสวรรค์ แก่โจทก์เป็นเงิน 36,491 บาท จำเลยทั้งสองได้รับเงินไปจากโจทก์ครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญา และส่งมอบบ้านให้โจทก์เข้าครอบครองแล้วแต่ขณะนั้นจำเลยยังไม่สามารถขนของออกจากบ้านได้ทัน ขออาศัยไปก่อน 2-3 เดือน แล้วจำเลยทั้งสองจะไปยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนโอนให้โจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2528 หากจำเลยทั้งสองผิดสัญญายอมให้โจทก์ทั้งสองปรับเป็นเงิน 10,000 บาท ถึงกำหนดจำเลยทั้งสองไม่ยอมออกและขอผิดเรื่อยมาจนกระทั่งปลายเดือนธันวาคม 2532 โจทก์เตือนจำเลยทั้งสองให้ออกจากบ้านและจัดการจดทะเบียนโอนแต่จำเลย

ทั้งสองปฏิเสธ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนบ้านตามฟ้องแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง และให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากบ้านดังกล่าว หากจำเลยทั้งสองไม่สามารถโอนบ้านให้ได้ให้จำเลยทั้งสองคืนเงิน 36,491 บาท และใช้ค่าเสียหายอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,491 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยตกลงขายบ้านแก่โจทก์ตามฟ้อง สัญญาจะซื้อขายบ้านที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินหาใช่เรื่องซื้อขายไม่ จำเลยทั้งสองเป็นหนี้เงินยืมโจทก์ทั้งหนี้เก่าและใหม่รวมเงินต้นดอกเบี้ยแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 36,491 บาท จึงตกลงทำสัญญากู้ยืมเงินกัน โดยโจทก์นำแบบพิมพ์สัญญาซื้อขายมากรอกข้อความ แต่วันทำสัญญาไม่มีข้อความทั้งหมดตามฟ้อง สัญญาท้ายฟ้องข้อ 3 ว่า ผู้ขายจะไปจดทะเบียนโอนให้ผู้ซื้อภายในปี พ.ศ. 2528 หากไม่โอนและส่งมอบให้ผู้ซื้อผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 10,000 บาทพร้อมทั้งเสียภาษีดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นั้น ขณะทำสัญญาไม่มีข้อความดังกล่าว โจทก์กรอกต่อเติมเอาเองในภายหลังโดยจำเลยทั้งสองไม่รู้เห็นยินยอม จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องผูกพันรับผิดชอบข้อความที่โจทก์ต่อเติม สัญญาตามฟ้องไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีในการทำสัญญา มีวัตถุประสงค์ในเรื่องการกู้ยืมเงินกัน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้คืนภายใน 1 ปี และนี่ดังกล่าวจำเลยทั้งสองได้ชำระให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนโอนบ้านเลขที่ 426 หมู่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง ให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากบ้านพิพาท หากจำเลยไม่สามารถโอนบ้านให้โจทก์ได้ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน 36,491 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้เสร็จและให้จำเลยทั้งสองชำระค่าปรับจำนวน 10,000 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า เชื่อว่าจำเลยทั้งสองได้กู้เงินโจทก์ไปจำนวนหนึ่ง โดยมีบ้านของจำเลยทั้งสองเป็นหลักประกัน แต่ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาซื้อขายบ้านตามเอกสารหมายเลข จ.1 อ้างไว้ ต่อมาจำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว สัญญาซื้อขายบ้านเอกสารหมายเลข จ.1 จึงใช้บังคับแก่คู่กรณีไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 155

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ